



P U T U S A N

Nomor 3825/Pid.B/2017/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sbyyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jelidro Tegal Gg. II/10 RT.009 RW.001
Kelurahan sambikerep, Kecamatan Sambikerep
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman Tatto;
2. Nama lengkap : HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.VIII/46
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan masing-masing sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3825/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

hal. 1 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3825/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 27 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: sebuah sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2015 No.Pol L-5270-QL dikembalikan kepada pemilik;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringannya dan Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*

hal. 2 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB datang ke gapura warna Biru Jl. Girilaya Gg.IV Surabaya bermaksud menemui teman saksi ARSA DIMAS PUTRA yaitu sdr. ALEX, namun pada saat tiba ditempat tersebut melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-5270-QL milik saksi ARSA DIMAS PUTRA yang sedang diparkir didepan Gapura dengan keadaan tidak dikunci setir, sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan MUSTOFA segera mengambil sepeda motor milik saksi ARSA DIMAS PUTRA dengan cara mendorong secara bergantian hingga ke Pasar Jarak Surabaya, setelah sampai di Pasar Jarak Surabaya, kemudian terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO membantu terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IV Surabaya, selanjutnya saksi ARSA DIMAS PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian, hingga akhirnya saksi SYAHRUL ALIM dan saksi SUHARIYANTO (masing-masing Anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 03.30 WIB melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan MUSTOFA berhasil melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARSA DIMAS PUTRA mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARSA DIMAS PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI bersama dengan terdakwa

hal. 3 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby



HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB datang ke Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-5270-QL milik saksi ARSA DIMAS PUTRA yang sedang diparkir didepan Gapura dengan keadaan tidak dikunci setir;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara mendorong secara bergantian hingga ke Pasar Jarak Surabaya menuju ke Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IV Surabaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARSA DIMAS PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian, hingga akhirnya petugas Sat Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 03.30 WIB melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan MUSTOFA berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ARSA DIMAS PUTRA mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ACHMAD MOCHILIS, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB datang ke Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015

hal. 4 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L-5270-QL milik saksi ARSA DIMAS PUTRA yang sedang diparkir didepan Gapura dengan keadaan tidak dikunci setir;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara mendorong secara bergantian hingga ke Pasar Jarak Surabaya menuju ke Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IV Surabaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARSA DIMAS PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian, hingga akhirnya petugas Sat Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 03.30 WIB melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan MUSTOFA berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ARSA DIMAS PUTRA mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya telah melakukan pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB datang ke Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya bermaksud menemui teman saksi ARSA DIMAS PUTRA yaitu sdr. ALEX, namun pada saat tiba ditempat tersebut melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-5270-QL milik korban yang sedang diparkir didepan Gapura dengan keadaan tidak dikunci setir;
- Bahwa melihat sepeda motor tersebut sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan MUSTOFA segera mengambil sepeda motor milik saksi ARSA DIMAS PUTRA dengan cara mendorong secara bergantian hingga ke Pasar Jarak Surabaya, setelah sampai di Pasar Jarak Surabaya, kemudian terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO membantu terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI

hal. 5 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IV Surabaya;

- Bahwa atas kejadian tersebut para Terdakwa ditangkap Anggota Sat Reskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 03.30 WIB;
- Bahwa MUSTOFA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Sebuah sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2015 No.Pol L-5270-QL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB datang ke Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya bermaksud menemui teman saksi ARSA DIMAS PUTRA yaitu sdr. ALEX, namun pada saat tiba ditempat tersebut melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-5270-QL milik saksi ARSA DIMAS PUTRA yang sedang diparkir didepan Gapura dengan keadaan tidak dikunci setir, sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan MUSTOFA segera mengambil sepeda motor milik saksi ARSA DIMAS PUTRA dengan cara mendorong secara bergantian hingga ke Pasar Jarak Surabaya, setelah sampai di Pasar Jarak Surabaya, kemudian terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO membantu terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IV Surabaya;

hal. 6 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARSA DIMAS PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian, hingga akhirnya saksi SYAHRUL ALIM dan saksi SUHARIYANTO (masing-masing Anggota Sat Reskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 03.30 WIB melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan MUSTOFA berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARSA DIMAS PUTRA mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB datang ke Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya bermaksud menemui teman saksi ARSA DIMAS PUTRA yaitu sdr. ALEX, namun pada saat tiba ditempat tersebut melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol L-5270-QL milik saksi ARSA DIMAS PUTRA yang sedang diparkir didepan Gapura dengan keadaan tidak dikunci setir, sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan MUSTOFA segera mengambil sepeda motor milik saksi ARSA DIMAS PUTRA dengan cara

hal. 7 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong secara bergantian hingga ke Pasar Jarak Surabaya, setelah sampai di Pasar Jarak Surabaya, kemudian terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO membantu terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IV Surabaya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi ARSA DIMAS PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian, hingga akhirnya saksi SYAHRUL ALIM dan saksi SUHARIYANTO (masing-masing Anggota Sat Reskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 03.30 WIB melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan MUSTOFA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARSA DIMAS PUTRA mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO bersama dengan terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO dan MUSTOFA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB datang ke Gapura warna Biru Jalan Girilaya Gg.IV Surabaya, dengan mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan MUSTOFA yang mengambil sepeda motor milik saksi ARSA DIMAS PUTRA dengan cara mendorong secara bergantian hingga ke Pasar Jarak Surabaya, setelah sampai di Pasar Jarak Surabaya, kemudian terdakwa HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO membantu terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IV Surabaya;

Menimbang, bahwa bahwa menurut majelis unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

hal. 8 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2015 No.Pol L-5270-QL, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mersahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUPRIYADI Als. KEPIK Bin SUPARDI dan HAMZAH EFFENDI Bin SUWARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

hal. 9 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: Sebuah sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2015 No.Pol L-5270-QL dikembalikan kepada pemilik;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ISJUAEDI, S.H.,M.H. dan AGUS HAMZAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISJUAEDI, S.H.,M.H.

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

hal. 10 Putusan Nomor 3825/Pid.B/2017/PNSby